



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **21 ottobre 2021**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 4313** del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno **2019** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via dell'Acqua
Traversa, n. 195, presso lo studio dell'avv. Andrea Piacentini, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Rodolfo Danilo Curcio e Federico Rubino che lo
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli
Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell'avv. Sabatino Alessio Marrama che lo
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta con domanda riconvenzionale

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore: "... - *pronunciare lo scioglimento della comunione ordinaria tra
l'esponente ed il sig. *CP_1* verificatasi a seguito degli acquisti dei
beni in comunione sopra indicati;*

- *dichiarare la divisibilità del beni immobili indicati in premessa e
segnatamente: a) corte di pertinenza al succitato appartamento ubicata al
piano terra distinta in catasto al foglio 934, particella 6, sub 502; b) piccolo*

ripostiglio individuato al foglio 934, particella 6 sub 405, erroneamente graffato al catasto con la particella 6 sub 505 (cioè appartamento di [...] Pt_1), anziché annesso alla particella 6 sub 502 (corte); c) tutti i diritti di comproprietà del terrazzo di copertura con piccolo locale deposito, censito al foglio 934 part. 6 e sub n. 503;

- attribuire eventualmente in caso di non comoda divisibilità gli immobili oggetto della comunione al concludente Parte_1 , per il quale fa espressa richiesta con il presente atto, con addebito dell'eccedenza, previa compensazione con eventuali conguagli che risulteranno in corso di causa;

- determinare i conguagli in denaro in favore del convenuto ed a carico dell'assegnatario secondo la valutazione che risulterà dalla disponenda C.T.U.;

- condannare CP_1 a rilasciare gli immobili oggetto della fatta attribuzione all'esponente quale legittimo assegnatario, liberi e sgomberi di persone e cose;

- accertare e quantificare l'ammontare dei frutti prodotti dalle porzioni di immobili possedute in via esclusiva dal CP_1 dalla data di acquisto fino allo scioglimento della comunione e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore dell'esponente della somma di €. 300,00 per ogni mese di occupazione esclusiva dei detti immobili dalla data del loro acquisto (14/06/2006) fino allo scioglimento e successivamente fino al rilascio, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito della disponenda C.T.U., dovuta per aver goduto in via esclusiva dei beni in comunione, in via ancor più subordinata nella misura che Codesto Giudice riterrà equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dovuto al soddisfo:

- in accoglimento della domanda di attribuzione dell'immobile alla concludente, condannare alla somma di €. 300.00 mensili o in quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa dalla disponenda C.T.U., quale indennità da illegittima occupazione dalla data di scioglimento della comunione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti come per legge.

- condannare CP_1 al ripristino dello stato dei luoghi rimuovendo le coltivazioni in atto sul terreno di pertinenza costituente il cortile comune e ripiantando alberi corrispondenti a quelli originari; ovvero in subordine condannare CP_1 alle spese di ripristino dello stato quo ante della corte di pertinenza;

- condannare CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.180,34, quale rimborso delle spese dal medesimo sostenute per provvedere alla rettifica e/o variazione o correzione delle intestazione catastale dell'appartamento di sua proprietà sopra indicato e modificato dalla trascrizione dell'atto di acquisto del convenuto.

Condannare il convenuto alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge
accertare e dichiarare che CP_1 non è titolare di alcun dritto di proprietà sul vano "lavatoio", per cui detto bene non è oggetto di scioglimento della comunione e quindi di divisione immobiliare; accertare e dichiarare infondata la domanda di usucapione del piccolo manufatto della superficie di mq 7 censito al NCEU di Roma al foglio 934, particella 405 ; rigettare tutte le altre eccezione, domande e difese spiegate da controparte in seno alla comparsa di costituzione e nelle memoria integrativa.".

Per il convenuto: "... - In via principale e nel merito: rigettare tutte le avverse domande di cui all'atto di citazione, poiché infondate in fatto ed in diritto;

- In via parimenti principale, procedere alla divisione giudiziaria dei beni in comunione indivisa di cui al punto 5) a) e b) della narrativa, secondo i criteri indicati al punto 24) e 25) della medesima narrativa. - In via riconvenzionale, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare il sig. CP_1 (C.F. C.F._1), nato a Acri (CS), il 28/03/1954, residente in Roma, alla Via Tor Pignattara n. 19, proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, del piccolo manufatto della superficie netta di mq. 7,00 già distinto al N.C.E.U. al foglio 934, particella 405, insistente sulla corte urbana di pertinenza dell'appartamento sopra descritto, sita al piano terreno, della superficie di 300 mq circa riportata al NCEU di Roma al Foglio 934, particella 6, Sub 502, in virtù del possesso pubblico, pacifico e

continuato per oltre venti anni. - In via parimenti riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. CP_1 al rimborso di tutte le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in comunione e, conseguentemente condannare il sig. Parte_1 alla refusione delle stesse per i titoli e la causali di cui in narrativa, per un importo di euro 14.450,00 o per quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa”

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione notificato nel dicembre del 2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale CP_1 deducendo di aver acquistato da Parte_2 con atto del 28 ottobre 2004, i seguenti immobili: 1) la piena proprietà dell'appartamento ubicato al piano 1°, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 934, particella 6 sub 505; 2) la metà indivisa dei seguenti immobili: a) corte urbana di pertinenza al succitato appartamento ubicata al piano terra distinta in catasto al foglio 934, particella 6, sub 502; b) piccolo manufatto (ripostiglio) insistente sulla corte urbana succitata individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 934, particella 6 sub 405, erroneamente graffato al catasto con la particella 6 sub 505 (appartamento), anziché annesso alla particella 6 sub 502 (corte); c) tutti i diritti di comproprietà del terrazzo di copertura del fabbricato (lastrico solare) foglio 934, part. 6 sub 503 e del lavatoio al piano terra.

Riferiva quindi l'attore che CP_1 aveva acquistato da CP_2 [...] con atto in data 14 giugno 2006, i seguenti beni: piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via di Tor Pignattara n.19, ubicato al piano 2, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 934, particella 6 sub 6, oltre la metà indivisa dei seguenti immobili: a) corte urbana di pertinenza al succitato appartamento ubicata al piano terra distinta in catasto al foglio 934, particella 6, sub 502; b) piccolo manufatto (ripostiglio), insistente sulla corte urbana succitata, individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 934, particella 6 sub 405, erroneamente graffato al catasto con la particella 6 sub 505 (appartamento del sig. Parte_1), anziché annesso alla particella 6 sub

502 (corte di pertinenza); c) tutti i diritti di comproprietà del terrazzo di copertura(lastrico solare) con piccolo locale deposito, censito al Catasto fabbricati del comune di Roma al foglio 934 part. 6 e sub n. 503.

Dopo aver eseguito una visura catastale, l'attore avrebbe appreso che l'appartamento di sua esclusiva proprietà sarebbe risultato in comproprietà con il **CP_1** : ciò a causa dell'erronea trascrizione degli atti d'acquisto del convenuto; l'attore avrebbe chiesto al **CP_1** di sanare la situazione, senza buon sito, vedendosi quindi costretto a servirsi di un tecnico per la rettifica della situazione catastale; il tutto avrebbe comportato una spesa di €6.180,34# di cui avrebbe diritto ad essere ristorato dal convenuto.

Sotto un diverso profilo, il convenuto lo avrebbe escluso dal compossesso della corte, del manufatto ivi ubicato e del terrazzo, in comunione tra il **Pt_1** e il **CP_1** al 50% ciascuno, destinando senza alcuna autorizzazione la corte – originariamente un giardino – ad orto, estirpando gli alberi originariamente ivi piantati ed impedendo il legittimo accesso dell'attore o dei suoi conduttori, installando delle recinzioni nella corte e utilizzando il terrazzo/lastrico solare per il deposito di materiali. Da ciò deriverebbe, ad avviso dell'attore, il proprio diritto ad un indennizzo per la violazione dell'art. 1102 c.c. e l'obbligo del convenuto di rimettere in pristino la corte; tale situazione spingeva altresì l'attore a richiedere lo scioglimento della comunione su corte, manufatto e terrazzo.

Ciò premesso, l'attore ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Si è costituito il **CP_1** , eccependo preliminarmente la nullità della citazione non contenendo la *vocatio* l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c., in relazione alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. In fatto, il **CP_1** ha svolto alcune precisazioni, chiarendo di aver acquistato anche il 50% del lavatoio, accessibile dalla corte e di non essere responsabile dell'irregolarità catastale dedotta dall'attore, imputabile esclusivamente a quest'ultimo, per l'erronea “graffatura” della nota di trascrizione dell'atto d'acquisto attorea; ha riferito, ad ogni buon conto, di essersi attivato presso l' **Organizzazione_1** non appena l'attore gli aveva evidenziato la problematica, scoprendo tuttavia che la stessa era già stata risolta dal **Pt_1** .

Ha precisato di non aver mai escluso l'attore o suoi aventi causa dall'utilizzo del terrazzo e della corte in comunione: quanto alla corte, non avrebbe estirpato gli alberi preesistenti e non l'avrebbe utilizzata impropriamente, essendo la stessa sempre stata destinata ad orto: l'attore avrebbe sempre avuto accesso alla corte, tramite il portoncino d'accesso e non gli sarebbe stato impedito di utilizzarla, posto che le recinzioni ivi installate avrebbero delle aperture laterali; quanto al terrazzo, entrambe le parti lo avrebbero usato in egual misura, collocandovi del materiale.

Il **CP_1** non si opponeva alla domanda di divisione, chiedendo però di eseguire la stessa in natura, dividendo in due porzioni la corte e il terrazzo, e attribuendo al convenuto la porzione nord ovest del terrazzo/lastrico e nord est della corte, come da precedenti intese tra le parti, mai formalizzate.

In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto accertarsi l'intervenuta usucapione del manufatto presente sulla corte: a sostegno di tale domanda, il **CP_1** ha dedotto che tale bene sarebbe stato utilizzato in via esclusiva dal 1972 dal suo dante causa **CP_2** dal suo conduttore **Parte_3** e, dal 2004, dal convenuto, che lo avrebbe mantenuto a sue spese, atteggiandosi a pieno ed esclusivo proprietario; sempre in via riconvenzionale, il **CP_1** ha chiesto condannarsi l'attore al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie per i beni in comunione, sostenute dal convenuto e pari ad € 14.450,00#.

Accolta l'eccezione di nullità della citazione, è stata fissata nuova prima udienza ex art. 164, co. 3 c.p.c.: il convenuto ha depositato quindi una memoria integrativa, in cui ha ribadito che l'attore aveva goduto liberamente della corte e del lastrico, utilizzati anche dai suoi conduttori, riservandosi di richiedere anche il 50% dei canoni corrisposti da terzi all'attore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate dall'attore sono in parte fondate.

Prima di esaminare il merito della controversia, è però opportuno soffermarsi su quale sia esattamente il *thema decidendum*. Nella memoria integrativa, il convenuto si è riservato di formulare domanda di ripetizione del 50% delle somme versate dai conduttori dell'attore, per l'utilizzo dei beni in comune; il **Pt_1** si è quindi soffermato su tale domanda, svolgendo vari

rilievi. È opportuno evidenziare che il convenuto non ha mai espressamente proposto tale ulteriore domanda, dunque la questione è estranea all'oggetto del giudizio.

Nella prima memoria *ex art.* 183, co. 6, c.p.c. l'attore, oltre a richiedere il rigetto delle domande riconvenzionali del convenuto, ha invece richiesto *“accertare e dichiarare che CP_1 non è titolare di alcun dritto di proprietà sul vano “ lavatoio” , per cui detto bene non è oggetto di scioglimento della comunione”*; la domanda, formulata per la prima volta in tale sede, è da ritenersi tempestivamente proposta perché formulata a seguito delle difese svolte in comparsa di risposta dal CP_1 ; questi, nell'esposizione dei fatti ha infatti affermato incidentalmente di aver acquistato il 50% del lavatoio (cfr. comparsa, pag. 4, par. 5).

Tanto premesso, in considerazione delle domande svolte (aventi ad oggetto anche lo scioglimento della comunione sulla corte, sul lastrico solare ed eventualmente sul manufatto/ripostiglio posto sulla corte, nell'ipotesi di rigetto della domanda di usucapione del convenuto) è stata disposta una CTU, che è stata utile, unitamente alla documentazione prodotta dalle parti, anche a chiarire lo stato dei luoghi.

L'immobile è stato descritto dal CTU, arch. Persona_1 con relazione chiara, precisa e convincente, che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria.

In sintesi, gli appartamenti di cui sono proprietari le parti sono ubicati nel fabbricato di via Torpignattara, n. 19, costituito da piano terra, primo, secondo piano e terrazzo. La corte, di dimensione di ca. 300 mq, è accessibile esclusivamente dal vano scale condominiale, completamente interclusa rispetto agli altri fabbricati circostanti; dalla corte si accede anche, attraverso una rampa di scale (cfr. fotografia allegata a CTU, sub. 19) ad un negozio sito al piano terra, con accesso da via di Torpignattara; tale situazione, pur non menzionata negli atti d'acquisto delle parti, ha lasciato concludere all'ausiliario – condivisibilmente – che la corte sia gravata da una servitù di passaggio a favore di detto negozio, pur non utilizzata da anni. Sempre dalla

corte è poi possibile accedere, tramite una piccola porta, al locale lavatoio, posto al di sotto del fabbricato.

All'interno della corte è poi presente un piccolo manufatto, attualmente utilizzato come ripostiglio, addossato ad un muro di un altro fabbricato che circonda l'area, sostanzialmente al centro (cfr. fotografie allegate a CTU *sub* 19 e fotografie prodotte dall'attore *sub* doc. 6). Anche se negli atti delle parti – sia i relativi atti d'acquisto (da cui emerge pacificamente che attore e convenuto, oltre agli appartamenti, hanno acquistato il 50% di detto bene, di cui sono formalmente contitolari, ferma l'eccezione di usucapione del *CP_1* che verrà esaminata di seguito), sia gli atti di causa – il manufatto viene identificato catastalmente come “censito al foglio 934, part. 6 sub 405, erroneamente graffato al catasto con la part. 6 sub 502 del NCEU di Roma”, l'ausiliare ha ricostruito che l'identificativo catastale corretto è foglio 934, part. 405, di pertinenza alla particella sub. 502. Il ripostiglio, dalla sua costituzione catastale (1939/1946) venne censito come pollaio, di pertinenza dell'appartamento dell'attore: da qui l'erronea graffatura. Ad avviso del consulente, all'esito della divisione, il manufatto dovrà essere regolarizzato, procedendo al frazionamento di appartamento e immobile, sopprimendo gli attuali sub e individuandone due diversi.

Quanto alla regolarità urbanistica del manufatto, il CTU ha evidenziato (cfr. pag. 5) che lo stesso si trova in posizione diversa rispetto a quella indicata nella mappa catastale ed è di dimensioni diverse rispetto a quelle ivi previste; l'ausiliare ha però affermato che l'immobile è da considerarsi regolare: il manufatto è stato infatti oggetto di una determinazione di *CP_3* che ne ordinava la demolizione, impugnata dal convenuto *CP_1* e annullata dal TAR Lazio. Esaminando la determinazione impugnata e la sentenza (allegate *sub* doc. 14 alla relazione di CTU), emerge che il Comune di Roma ha contestato, da un lato, la realizzazione non autorizzata di un pergolato, dall'altro, la demolizione e ricollocazione del manufatto, in contrasto con l'art. 33 d.p.r. 380/2001; tale contestazione era per l'appunto basata sulla diversa collocazione del ripostiglio rispetto alla planimetria catastale. Il TAR ha tuttavia annullato la determinazione, sull'assunto che non sia stata provata la

demolizione e ricostruzione (in diverso luogo) del ripostiglio, e che le difformità urbanistiche potrebbero essere ricondotte ad un'erronea graficizzazione catastale. Sulla base di tale articolata ricostruzione, il CTU ha concluso che il ripostiglio deve ritenersi regolare, posto che anche se in ipotesi il Comune di Roma potrebbe ordinarne nuovamente la demolizione, non potrebbe in concreto farlo, non potendo dimostrare – per la vetustà del manufatto – se lo stesso sia diversamente collocato per una precedente demolizione o per un errore catastale originario. Si tratta di considerazioni condivisibili, fermo restando che sarà onere di chi sarà riconosciuto unico proprietario del ripostiglio procedere alla sua regolarizzazione catastale, anche sotto tale profilo.

Così ricostruita la consistenza della corte e del ripostiglio/pollaio, il CTU ha quindi descritto l'altro bene in comunione tra le parti, cioè il terrazzo. Come si evince dalla relazione, dalle fotografie ad essa allegate e da quelle prodotte dall'attore (cfr. doc. 6) il terrazzo è a tutti gli effetti il lastrico solare dell'immobile, di superficie catastale pari a ca. 150 mq. Il terrazzo è posto al piano terzo (quindi immediatamente al di sopra dell'appartamento del CP_1, che si trova al secondo piano) e su di esso insiste un piccolo deposito, originariamente il locale cassoni del fabbricato; ad avviso del CTU, tale locale può essere regolarizzato.

Così descritti i luoghi per cui è causa, si può passare all'esame delle varie domande svolte dalle parti.

Può anzitutto essere affrontata la questione della proprietà del lavatoio, sottostante il fabbricato: in comparsa il convenuto ha affermato incidentalmente di aver acquistato il 50% di tale locale (cfr. comparsa pag. 4); l'attore ha contestato tale ricostruzione, formulando domanda di accertamento negativo. La domanda è fondata: come correttamente ricostruito dal CTU (cfr. pag. 2), mentre nell'atto d'acquisto dell'attore tra i beni compravenduti si afferma espressamente che *“nella vendita sono compresi tutti i diritti di comproprietà attualmente spettanti al venditore sul terrazzo di copertura con locale già contenente i cassoni idrici e sul lavatoio al piano terreno”* (cfr. doc. 1 attore, art. 1), i diritti sul lavatoio non sono invece menzionati tra i beni

compravenduti dal **CP_1** (cfr. doc. 2, art. 1). Nell'atto del 1957 con cui i danti causa delle parti, i fratelli **Pt_2** e **CP_2** acquistarono gli appartamenti e i beni comuni per cui è causa dal sig. **Per_2** il locale lavatoio non viene menzionato (cfr. all. 3 alla CTU). In tale contesto, si può correttamente affermare che mentre l'attore è proprietario del 50% del locale lavatoio (a quanto consta, non identificato catastalmente), per averlo acquistato da **Parte_2** il convenuto non lo è; si può quindi affermare che il 50% del lavatoio sia rimasto nella disponibilità di **CP_2**. Il convenuto d'altro canto, in corso di causa non ha portato elementi per dimostrare di essere contitolare di tale locale, limitandosi ad affermare che l'attore è proprietario al più del solo 50% (cfr. verbale 4.5.2021).

La domanda formulata dall'attore di condanna del **CP_1** al pagamento di €6.180,34# quale rimborso delle spese sostenute dall'attore per provvedere alla rettifica e/o variazione dell'intestazione catastale dell'appartamento di sua proprietà, è infondata. L'attore afferma di aver dovuto sostenere tale spesa perché, a seguito dell'acquisto del 2006 dell'appartamento e della quota sui beni comuni del **CP_1**, il Notaio che avrebbe curato la trascrizione per conto del convenuto avrebbe erroneamente trascritto l'atto, dando luogo alla cointestazione catastale dell'appartamento dell'attore. Con tale domanda, il **Pt_1** ha sostanzialmente fatto valere una responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto: quindi avrebbe dovuto provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano. Così non è stato: l'attore non ha innanzitutto dimostrato che la cointestazione sia riconducibile ad un errore del convenuto; le visure catastali prodotte dall'attore *sub* 3 nulla provano sul punto: la cointestazione potrebbe essere infatti collegata ad un errore degli uffici catastali. Sotto un diverso profilo, l'attore non ha minimamente provato le spese di cui ha chiesto il rimborso: gli € .180,34# richiesti coincidono con le somme richieste dal tecnico incaricato dall'attore (cfr. doc. 5 attore); tali somme includono in tutta evidenza i compensi di tale tecnico, ma non vi è prova della consistenza delle spese vive asseritamente sostenute per risolvere la problematica.

L'attore ha poi richiesto accertarsi che il convenuto lo ha escluso dal compossesso del terrazzo, della corte e del ripostiglio, chiedendo la condanna

del **CP_1** al versamento di una indennità per violazione dell'art. 1102 c.c. e al ripristino della corte, asseritamente trasformata da giardino in orto. Nell'esaminare tale domanda, si potrà altresì affrontare la domanda riconvenzionale del convenuto, che pur negando, da un lato, di aver escluso l'attore dal compossesso di terrazzo e corte, ha invece affermato di aver esercitato in via esclusiva i diritti domenicali sul ripostiglio dall'acquisto degli immobili (risalente al 2006), possesso in via esclusiva che si assommerebbe a quello del suo dante causa, che a sua volta avrebbe usato esclusivamente (personalmente o tramite i conduttori) il ripostiglio, almeno dal 1972; il convenuto, assommando il proprio possesso esclusivo a quello del dante causa, avrebbe pertanto usucapito il ripostiglio ex art. 1158 c.c.

Non è stato provato che il convenuto abbia escluso l'attore dal compossesso del terrazzo: l'unico elemento addotto dall'attore a sostegno di tale assunto sono delle fotografie del terrazzo, non datate, in cui si possono vedere dei materiali edilizi (mattonelle) ai margini del lastrico: a prescindere che non vi è prova di quando sia stata eseguita tale fotografia e di chi abbia collocato tali materiali, si deve evidenziare che gli stessi non impediscono l'utilizzo del terrazzo, essendo posti in una parte estremamente limitata dello stesso. Le domande legate all'illegittima occupazione di tale bene sono quindi infondate.

L'attore ha poi dedotto di essere stato escluso dal compossesso anche della corte: in particolare, il convenuto avrebbe, senza l'autorizzazione alcuna, alterato la destinazione della corte da giardino ad orto, sradicando gli alberi già piantati. A sostegno di tale prospettazione, l'attore ha prodotto diverse fotografie della corte *sub* doc. 6. Pur non essendo datate, il mutamento nel tempo dello stato dei luoghi è evidente: mentre in precedenza la corte era costituita solamente da un prato, con un albero rinsecchito, in altre foto questo non è più presente; il manufatto/ripostiglio appare ristrutturato (e dotato del pergolato oggetto dell'ordine di demolizione); metà della corte è recintata e vi sono delle coltivazioni; da un lato della corte sono poi stati piantati degli alberi da frutto. Che questa sia la situazione all'attualità è provato anche dalle fotografie eseguite dal CTU.

Il convenuto si è difeso sostenendo che l'albero originariamente presente si sarebbe seccato e che la corte sarebbe *"sempre stata adibita a coltivazione di prodotti agricoli, anche prima dell'acquisto del signor CP_1"* (2006; cfr. comparsa, pag. 16). Tale prospettazione è stata però contraddetta dallo stesso convenuto nel corso delle operazioni peritali: nelle osservazioni alla CTU, il CTP di parte convenuta, nel contestare il progetto di divisione del CTU (di cui meglio si dirà) ha riferito che il CP_1 avrebbe posto in essere *"interventi di maggior valorizzazione apportate alla parte del terreno suddetta dalla corte lato Nord-Est, con la messa a dimora di alberi da frutto: 2 piante di arancio, 2 piante di ulivo, 2 piante di pesche, 1 pianta mandarino, 4 piante di nespolo e viti da uva con realizzazione di una struttura pergolato realizzato con tubi innocenti per una lunghezza di circa 25 metri.*

- Il Dr. CP_1 coltiva per produzione orticola biologica tale lato della corte fin dall'acquisto del bene". Il CTP quantifica il valore di tali migliorie in €6.950,00# (cfr. osservazioni CTP CP_1 , allegate a CTU pag. 5).

Alla luce degli elementi raccolti si può quindi concludere che, anche se non vi è prova che il convenuto abbia abbattuto l'albero preesistente sulla corte (come detto, nella fotografia dell'attore già pare secco), si può ragionevolmente ritenere provato, anche per l'ammissione in sede peritale del convenuto, che fino al 2004 la corte consistesse in un mero giardino e l'orto sia stato realizzato dal CP_1 in un secondo momento. Tale situazione di fatto non porta però a concludere di per sé che il convenuto abbia concretamente limitato l'uso della cosa comune da parte dell'attore. Il convenuto ha innanzitutto dedotto che l'attore, nel corso degli ultimi anni, avesse il libero accesso alla corte (avendo le chiavi della porta che dalla scala condominiale vi fa accedere; cfr. comparsa, pag. 6, punto 17); ha poi chiarito che le recinzioni dell'orto non sono chiuse. Tali rilievi non sono stati specificamente contestati dall'attore e deve pertanto ritenersi che lo stesso avesse regolarmente accesso alla corte.

Va poi considerato che la realizzazione dell'orto non configura, di per sé, una limitazione all'uso della cosa comune dell'attore. Questi non ha neanche dedotto in cosa consistesse l'uso che sarebbe stato limitato, limitandosi a

sostenere che la corte in origine fosse un giardino. Se questa però era l'originaria destinazione della corte, non si vede come l'avervi piantato degli alberi da frutto/realizzato delle coltivazioni su parte della stessa, possa averne limitato l'uso, posto che si tratta di culture che fanno normalmente parte di un giardino. Pertanto, le domande legate all'illegittima occupazione anche della corte sono infondate, così come la domanda di rimessa in pristino di detti beni.

È invece pacifico tra le parti che il convenuto abbia occupato il manufatto/ripostiglio posto sulla corte, in esclusiva, dalla data d'acquisto degli immobili e dei diritti di comproprietà (2006), tanto che il CP_1 ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.

È opportuno evidenziare che il comproprietario che voglia far valere l'usucapione delle quote degli altri comunisti, è soggetto ad un onere probatorio ancor più rigoroso, di quello, già gravoso, di chi agisce per usucapire un bene indiviso: *“In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.”* (Cass. 19.10.2017, n. 24781). Laddove il termine *ad usucapionem* fosse quello previsto dall'art. 1158 c.c., il possesso deve essere esclusivo (e quindi impeditivo dell'utilizzo da parte degli altri condomini) per venti anni.

Nel caso di specie, poiché in forza del contratto d'acquisto del 2006 il convenuto ha acquistato solo la metà del manufatto (cfr. doc. 2 attore, art. 1, punto d), il CP_1 avrebbe dovuto dimostrare il possesso esclusivo, proprio e dei suoi danti causa, almeno a far data dal maggio 1999 (essendo stata formulata la domanda d'usucapione nella comparsa dell'8 maggio 2019). Mentre è pacifico che il CP_1 abbia utilizzato il ripostiglio esclusivamente

dal 2006 (sia per ammissione delle parti, sia in forza degli elementi raccolti: si consideri ad es. che il solo CP_1 ha promosso il contenzioso amministrativo per l'impugnazione della delibera che aveva ordinato la rimozione del ripostiglio), tanto non può dirsi per gli anni precedenti.

Per dimostrare il possesso esclusivo negli anni precedenti, il convenuto ha articolato un capitolo di prova testimoniale volto a dimostrare che il suo dante causa, CP_2 e i suoi conduttori possedessero in via esclusiva il ripostiglio, fin dagli anni '70 (a quanto è dato comprendere, il CP_2 nei primi anni, i conduttori negli ultimi). Tale capitolo non è stato ammesso perché inidoneo a dimostrare l'intervenuta usucapione. Occorre infatti considerare che CP_2 era comproprietario della corte e del ripostiglio con il fratello Pt_2, dante causa dell'attore (tanto si può desumere dall'atto con cui i CP_2 acquistarono gli immobili nel 1957, cfr. all. 3 alla CTU). Considerato lo strettissimo rapporto di parentela, anche laddove si dovesse dimostrare che il ripostiglio, anche per molti anni, sia stato utilizzato esclusivamente da CP_2 [...] o in via mediata dai suoi conduttori, si potrebbe ritenere che tale utilizzo sia stato meramente tollerato ex art. 1144 c.c. dal fratello: in altri termini, non è stato provato, in maniera chiara e inequivocabile, che il Parte_2 abbia voluto escludere dal compossesso il fratello Pt_2. Del resto, la conferma che i danti causa di attore e convenuto esercitassero il compossesso sul ripostiglio/manufatto/pollaio è data dalla circostanza che i fratelli CP_2 hanno ceduto ad attore e convenuto ciascuno il proprio 50% del bene, dimostrando pertanto di ritenere ancora in essere la comunione (gli atti di vendita tra l'altro, sono estremamente ravvicinati nel tempo, risalendo l'uno al 2004, l'altro al 2006).

La domanda riconvenzionale di usucapione deve pertanto essere rigettata. Ne consegue, essendo pacifico che il convenuto usa in via esclusiva tale bene dal 2006, che deve ritenersi provato il diritto dell'attore ad una indennità, per la riduzione del proprio diritto d'uso ex art. 1102 c.c. di tale bene, che può essere identificata con il valore locativo del ripostiglio, individuato dal CTU in €25,16# al mese (relazione CTU, pag. 11).

L'indennità non può però spettare, come vorrebbe l'attore, a partire dal 2006, perché non è stato provato che già da tale data l'attore avesse chiesto al convenuto di cessare l'illegittimo utilizzo esclusivo del bene: ciò conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”* (Cass. 9.2.2015, n. 2423). Il primo atto con cui l'attore ha manifestato al convenuto in maniera chiara la richiesta di cessare tale utilizzo è l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato al convenuto a metà dicembre 2018.

L'indennità complessivamente spettante per i mesi gennaio 2019 – ottobre 2021, è quindi pari a complessivi €855,44# (25,16 x 34 mesi), oltre interessi dalla pubblicazione del presente provvedimento. Su tale somma non è dovuto il danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

Il convenuto ha poi formulato una ulteriore domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto la condanna del Pt_1 al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dei beni in comunione, per complessivi €14.450,00#; tale domanda articolata nelle conclusioni, non è stata però argomentata negli scritti difensivi, né il convenuto ha minimamente provato gli esborsi di cui ha chiesto il rimborso. Dalla lettura delle osservazioni del CTP del convenuto, parrebbe che questi individui due gruppi di spese: quelle per la cura dell'orto e quelle per la manutenzione del ripostiglio/per il contenzioso amministrativo derivatone. Il convenuto non ha tuttavia fornito alcun elemento per provare le spese dedotte.

La domanda andrà pertanto rigettata.

Si può quindi passare ad esaminare la domanda di scioglimento dei beni in comunione, al 50% tra attore e convenuto: corte, manufatto/ripostiglio ivi

collocato e terrazzo/lastrico solare (con annesso locale ex cassoni). La contitolarità del diritto di proprietà sui beni per cui è causa in capo alle parti, ciascuna per la quota di $\frac{1}{2}$, è incontrovertibile ed inoltre emerge dai documenti prodotti in giudizio (cfr. in particolare i titoli di acquisto di attore e convenuto e il titolo d'acquisto dei loro danti causa, all. 3 alla CTU) che comprovano l'acquisto a titolo derivativo dei beni da parte del **Pt_1** e del **CP_1** nonché la permanenza all'attualità dello stato di comproprietà e l'assenza di ulteriori litisconsorti necessari.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Giudice che la domanda di divisione formulata dalla parte attrice sia fondata e debba pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

In ordine alle modalità di divisione, il consulente nominato dall'ufficio ha evidenziato che non è possibile dividere i singoli beni in natura (e quindi, dividere a metà la corte, il terrazzo e gli annessi ripostigli): ciò per la conformazione dello stato dei luoghi, che imporrebbe di garantire a favore di entrambe le parti delle servitù di passaggio di non facile realizzazione a carico della porzione eventualmente attribuita dell'altra parte.

Il CTU ha quindi proposto di procedere alla divisione assegnando in esclusiva alcuni beni a ciascun comunista, individuando due lotti:

(i) il lotto 1, comprendente la corte (distinta al catasto al foglio 934, part. 6 sub. 502) e il manufatto/ripostiglio ivi ubicato (distinto al catasto al foglio 934, part. 405); nel valorizzare detti beni, il CTU ha proceduto, condivisibilmente, ad una serie di abbattimenti del valore dei beni: in particolare, il valore della corte è stato ridotto in considerazione dello stato di manutenzione, della difficile accessibilità e dell'esistenza di una servitù in favore del negozio al piano terra dell'immobile (cfr. relazione CTU, pag. 10); il valore del manufatto è stato pure in parte abbattuto per lo stato di manutenzione e l'accessibilità. Il valore complessivo del lotto 1 è stato quindi indicato dal CTU in €43.452,00# (cfr. relazione CTU, pag. 13);

(ii) il lotto 2, comprendente il lastrico solare/terrazzo e l'ex locale cassoni; il valore di tali beni è stato anch'esso oggetto di abbattimenti, connessi alla difficile accessibilità e, per quanto riguarda l'ex locale cassoni, alla necessità di operare alcune regolarizzazioni urbanistiche. Il valore complessivo del lotto 2 è stato quindi indicato dal CTU in €43.247,52#.

Per effetto dell'attribuzione dei lotti, l'assegnatario del lotto 1 sarà tenuto quindi a corrispondere un conguaglio di €102,24

L'attore non ha mosso rilievi a tale progetto di divisione, chiedendo l'assegnazione del lotto 1 (cfr. osservazioni alla CTU di parte attrice).

Il convenuto ha invece innanzitutto contestato la valorizzazione operata dal CTU, deducendo (i) che nella valutazione del manufatto/ripostiglio e della corte si dovrebbe tenere conto delle varie spese sostenute dal CP_1 per mantenere e conservare il bene e delle spese per la cura dell'orto (cfr. osservazioni CTP CP_1 pag. 3-4): tali rilievi non sono però condivisibili: al di là della circostanza che ciò che conta è il valore dei beni in sé, e non delle spese sostenute per conservarli, il CP_1 non ha dato la minima prova di tali esborsi; (ii) il convenuto ha poi mosso dei rilievi anche in relazione alla valorizzazione del terrazzo: oltre a delle contestazioni su un errore formale del CTU – accolte dall'ausiliare, che ha provveduto a correggerlo – il CTP CP_1 evidenzia che non si sarebbe tenuto conto della maggiore onerosità per la conservazione del terrazzo, anche a causa delle possibili infiltrazioni, già riscontrate sullo stesso: anche tali contestazioni non sono condivisibili, non essendovi prova di dette infiltrazioni.

Il convenuto si è poi opposto al progetto divisionale del CTU, chiedendo invece che sia la corte, sia il terrazzo, vengano divise in due parti uguali, da assegnare ad attore e convenuto (in particolare, il lato nord-est della corte dovrebbe andare al convenuto, avendola questi curata piantando gli alberi, curando l'orto etc.; al convenuto dovrebbe poi spettare il lato nord-ovest del terrazzo, posto che lì sarebbe ubicata la canna fumaria del proprio appartamento); il convenuto avrebbe poi diritto a vedersi attribuito in via esclusiva il ripostiglio sulla corte, avendolo mantenuto e curato (cfr. osservazioni CTP convenuto, pagg. 5-6). A sostegno della propria

prospettazione, il CTP del convenuto ha pure riferito che, laddove si volesse seguire la divisione mediante assegnazione dei due lotti proposta dal CTU, bisognerebbe costituire delle servitù in favore della parte non assegnataria (cfr. osservazione CTP **CP_1**, pag. 2).

Il convenuto ha reiterato la sua opposizione al progetto divisionale da ultimo all'udienza del 4 maggio 2021.

Tali contestazioni non sono condivisibili. La soluzione proposta dal convenuto, che a suo dire troverebbe fondamento in precedenti intese tra le parti (comunque non documentate), è di impossibile realizzazione, stante la conformazione della corte e del terrazzo, che comporterebbe la necessità di realizzare un intricato sistema di servitù di passaggio, menzionato dallo stesso CTP del convenuto (osservazioni **CP_1** alla CTU, pag. 6). Peraltro, il progetto del convenuto muove dall'assunto – non condivisibile – della piena attribuzione del ripostiglio sulla corte al **CP_1**, mentre lo stesso andrebbe diviso al 50%. La soluzione proposta dal convenuto non è poi condivisibile perché comporterebbe una costante e continua convivenza tra le parti (o tra i loro conduttori) sia sulla corte, sia sul terrazzo, convivenza che, come i fatti di causa dimostrano, non pare agevole.

Quanto ai rilievi secondo cui il progetto di divisione proposto dal CTU comporterebbe la necessità di costituire delle servitù, come si vedrà questa problematica può essere evitata assegnando a chi dovrebbe essere intestatario di servitù su detti spazi, la proprietà degli stessi.

Il progetto di divisione predisposto dal CTU risulta pertanto congruo ed idoneo ad assicurare porzioni in natura paritarie tra i due condividenti.

Circa i criteri con cui assegnare le due porzioni, si evidenzia che il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote – posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo – non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali attinenti non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e

comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 17.12.2014, n. 26616; Cass. 12.2.2013, n. 3461; Cass. 18.1.2007, n. 1091; Cass., 11.5.2005, n. 9848).

Il Tribunale reputa opportuno, nel caso in esame, derogare alla regola del sorteggio, sussistendo ragioni di carattere oggettivo e soggettivo che rendono preferibile un'assegnazione diretta ai condividenti dei due lotti individuati dal CTU. Ed invero, considerato che sulla corte per cui è causa si affaccia il locale lavatoio di cui è proprietario al 50% il solo attore appare del tutto ragionevole procedere in via diretta all'assegnazione della corte e del ripostiglio/manufatto ivi ubicato (individuati nella relazione di CTU quale Lotto "1") a *Parte_1* [...] ; e ancora, posto che l'appartamento del convenuto è posto immediatamente al di sotto del lastrico solare e che lo stesso avrebbe necessità di accedervi, per la manutenzione della canna fumaria, è del tutto ragionevole attribuire tutto il terrazzo, comprensivo anche del locale ex cassoni (individuati nella relazione di CTU quale lotto "2"), ad *CP_1* .

Questa soluzione consentirà ad entrambe le parti di avere uno spazio a loro esclusiva disposizione, comprensivo di un ripostiglio; la soluzione non comporterà poi la necessità di costituire particolari servitù.

Per effetto della divisione, il *CP_1* sarà tenuto a rilasciare il manufatto presente sulla corte, dallo stesso pacificamente occupato, al *Pt_1* .

Resta inteso che l'attore, come precisato nella relazione del CTU, dovrà procedere al riaccatastamento del ripostiglio/manufatto sulla corte, secondo le modalità indicate nella relazione, con spese a suo carico.

In ragione del rigetto della maggior parte delle domande attoree e delle riconvenzionali del convenuto, e tenuto conto dell'esito e della natura della causa, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - accerta e dichiara che *Parte_1* e *CP_1* sono contitolari, ciascuno per la quota di $\frac{1}{2}$, del diritto di proprietà sui seguenti beni: (i) corte di mq. 300 ca. sita nel Comune di Roma, via di Torpignattara n. 19, piano terra, censita al Catasto del detto Comune al foglio 934, particella 6, sub. 502; (ii) manufatto di mq 8 all'interno della predetta corte, sito nel Comune di Roma, via di Torpignattara, n. 19, piano terra, censito al Catasto del detto Comune al foglio 934, particella 405 (identificato dalle parti come censito al Catasto del detto Comune al foglio 934, part. 6, sub. 405, erroneamente graffiato al catasto con la particella 6 sub 505); (iii) terrazzo di copertura con piccolo deposito annesso, sito nel Comune di Roma, via di Torpignattara n. 19, terrazzo censito al Catasto del detto Comune al foglio 934, part. 6, sub. 503
2. - accerta e dichiara che *Parte_1* è titolare del 50% del locale lavatoio dell'immobile di via di Torpignattara, n. 19, non censito, accessibile dalla predetta corte e che *CP_1* non è titolare di diritti su detto locale;
3. - dispone lo scioglimento della comunione esistente sui beni immobili indicati al superiore punto 1 mediante assegnazione diretta a *Parte_1* [...] dei beni individuati come Lotto "1" dal CTU nella sua relazione e a *CP_1* dei beni individuati come Lotto "2" nella predetta relazione;
4. - dispone l'esecuzione, a cura e spese dell'attore, degli adempimenti necessari per il riaccatastamento del manufatto di cui al punto 1. (ii), previa ottemperanza a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria in materia;
5. - dispone che l'assegnatario *Parte_1* versi un conguaglio in denaro in favore di *CP_1* pari ad € 102,24#;
6. - per l'effetto, dispone che *CP_1* rilasci, in favore di *Parte_1* [...], manufatto di mq 8 all'interno della corte di cui al punto 1. (i), sito nel Comune di Roma, via di Torpignattara, n. 19, piano terra, censito al Catasto del detto Comune al foglio 934, particella 405 (identificato dalle parti come censito al Catasto del detto Comune al foglio 934, part.

6, sub. 405, erroneamente graffato al catasto con la particella 6 sub 505), libero da persone e cose;

7. - condanna *CP_1* al versamento, in favore di *Parte_1*, della somma di €855,44# a titolo di indennità di occupazione del manufatto di cui al punto 1. (ii) oltre interessi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
8. - rigetta le ulteriori domande dell'attore e le domande riconvenzionali del convenuto;
9. - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
10. - pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 21 ottobre 2021

Il Giudice
Luigi D'Alessandro